

한국에너지공단 상임감사

개 선 / 통 보

제 목 신·재생에너지설비의 KS인증 운영위원회 운영 부적정

소 관 부 서 신재생지원사업실

조 치 부 서 신재생지원사업실

내 용

1. 업무개요

신재생지원사업실은 공단이 「산업표준화법」 제13조(인증기관의 지정) 등에 따라 2016년 6월 국가기술표준원으로부터 신·재생에너지설비의 한국산업표준(Korea Standard, KS) 인증기관으로 지정됨에 따라 「신·재생에너지설비 KS인증업무규정」(이하 “KS업무규정”이라 한다)을 마련하여 KS인증을 신청한 기업들을 심사하는 신·재생에너지설비 KS인증(이하 “KS인증”이라 한다) 관련 업무를 수행하고 있다.

또한, 신재생지원사업실은 KS업무규정 제6조(인증위원회)에 따라 인증의 승인, 유지, 취소 등 인증운영에 관한 주요사항의 최종 결정을 위해 인증위원회를 운영하고 있으며, 2017년부터는 신·재생에너지 및 KS인증 분야의 외부위원 풀(Pool)을 구성함으로써 전문성을 강화하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

공단의 위원회 구성과 운영에 관한 일반적인 원칙을 규정하고 있는 「위원회 관리규정」 제10조(위원의 제척·기피·회피)에 따르면 위원 구성에 있어 제척사

미래 위험을 예방하고 차별화된 역량으로 신뢰받는 공정한 감사

유, 회피의무 및 기피신청과 관련한 사항을 명시하여 위원과 심의대상 업체 사이에 이해충돌이 발생하지 않도록 노력하고 있다.

그러나 KS업무규정 제6조의2(인증위원회 구성)에 따르면 인증위원회는 5인 이상의 외부전문가를 포함한 10인 이내의 위원으로 구성하고 있는데, 외부전문가의 경우 위원회 풀(Pool)에서 상정된 안건(품목 등)과 관련된 분야의 전문가를 위촉하고 있으나 위원의 이해충돌방지를 위한 규정은 마련되어 있지 않았다.

KS인증 절차 중 성능시험의 경우 KOLAS에서 지정한 시험기관에서 KS표준에 따라 시험을 한 후 시험성적서를 발부하고 있고, 성능시험을 의뢰하는 업체는 성능시험기관에게 고액의 시험수수료¹⁰⁾를 납부하고 있으며, 시험수수료가 성능시험기관의 주요 수입원인 점¹¹⁾ 등을 고려할 때 성능시험기관 소속 직원의 인증위원회 참여는 공정하고 객관적인 심의·의결에 영향을 줄 가능성이 있다.

한편, 국민권익위원회는 2024년 1월 23일 공단을 포함한 각급 기관에 특정위원의 위원회 독점을 방지하고, 우수 전문인력의 참여 기회를 확대하기 위해 위촉직 위원의 임기는 2년 이내로 하고 연임은 최대 3회로 제한하여 총 임기가 6년을 초과하지 않도록 할 것을 권고¹²⁾한 바 있다.

따라서 신재생지원사업실은 인증위원회 외부위원 풀(Pool)을 구성하고 인증위원회 위원을 위촉할 때 이해충돌의 우려가 없도록 위원의 제척·기피·회피 관련 규정을 마련하는 한편 현재보다 인증위원의 풀(Pool)을 확대하고 임기에 제한을 마련함으로써 일부 위원이 위원회에 독점·과다 참여하지 않도록 하는 것이 바람직하다.

10) 결정질 실리콘 태양광 발전 모듈 시험수수료 27.4백만원(품목별 상이)

11) 한국산업기술시험원(KTL)의 경우 2023년 사업수입 246,334백만원 중 시험평가 항목의 수입이 106,495백만원으로 약 43.2% 비중을 차지(출처 : 공공기관 경영정보 공개시스템)

12) 국민권익위원회(2024.01.23.) 「제도개선 권고(행정·심의위원회 등 운영 합리성 제고)」

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2022년 제7차 인증위원회에서 인증위원으로 참여한 C는 이 날 안전으로 상정된 업체 중 주식회사 [바바] 등 □개 업체의 인증신청 모델을 성능시험한 [바바]에 근무하는 직원인데도 해당 업체의 안전 심의에 대해 회피하지 아니하였고, 공단도 제척하지 않았으며, 해당 업체들도 기피하지 않았다.

2021년 6월부터 2024년 5월까지 신재생지원사업실에서 개최한 □□건의 인증위원회 위원 구성을 검토한 결과 [표 1]과 같이 모두 □□개 업체가 인증신청한 모델에 대해 □명의 위원이 성능시험기관 직원인데도 인증위원으로 참여하여 회피, 제척, 기피가 이루어지지 않은 채 심의·의결하였다.

[표 1] 안전 상정 제품 성능시험기관 소속 인원 인증위원회 위촉 사례

회차 (일자)	품목	관련 업체(위원회 상정모델)	시험 기관	위원회 참석인원		
				소속	직급	성명

(기재생략)

주) 해당위원은 태양광 분과 소속으로 에너지원은 상이하나 동일한 성능시험기관([바바]) 소속
자료 : 신재생지원사업실 제출자료 재구성

또한, 공단 「위원회 관리 규정」 제9조(위원의 임기 및 해촉)에 따르면 외부위원의 임기는 최대 2년으로 하며 2회에 한하여 연임할 수 있도록 하고 있으나, 인증위원회 위원의 임기는 3년이고, 연임은 제한없이 가능하도록 하고 있다.

미래 위험을 예방하고 차별화된 역량으로 신뢰받는 공정한 감사

이에 따라, 신재생지원사업실에서 위촉·관리하고 있는 인증위원회 위원 □□명¹³⁾의 위촉 기간을 점검한 결과 이 중 □□%에 달하는 □□명의 위원이 2017년 7월 최초 인증위원회 구성 시부터 현재까지 약 7년 동안 연임하고 있었다.

또한, 감사대상기간 동안 개최된 38회의 인증위원회에 참석한 위원 현황을 분석한 결과, [표 2]와 같이 **아아** D □□회(참여율 □□%), **자자** E □□회(참여율 □□%) 등 □명의 위원이 위원회에 절반 이상 참여하고 있었다.

[표 2] KS인증위원회 참여실적

NO	분야	소속	직위	성명	참여실적(참여율) ^{주)}
----	----	----	----	----	-------------------------

(기재생략)

주) 감사대상기간('21.6월~'24.5월) 중 인증위원회 개최횟수는 총 38회
자료 : 신재생지원사업실 제출자료 재구성

이와 같이 인증위원회 위원으로 한번 위촉되면 오랫동안 위원 자격을 유지하게 되고, 소수 위원이 인증위원회에 과도하게 참여하게 되는 것은 인증위원회의 인력풀(Pool)에 신규 전문인력 유입이 활발하지 못하기 때문인 것으로 판단되므로 이에 대한 개선이 필요한 실정이다.

관련부서 의견 신재생지원사업실은 특별한 이견을 제시하지 않았으며, KS 인증위원회가 보다 공정하고 투명하게 운영될 수 있도록 노력하겠다고 하였다.

13) 신재생에너지설비 KS인증 위원회 인력풀 변경 계획보고(신재생지원사업실-954호, 2023.03.07.)

조치할 사항 신재생지원사업실은

- ① KS인증위원회에 참여할 위원을 정할 때 상정된 모델과 관련된 성능시험기관 소속 직원은 위촉되지 않도록 하고 위원의 제척·기피·회피에 대한 절차를 KS 업무규정에 마련하시기 바라며, (개선)
- ② KS인증위원회 참여 위원의 임기를 제한하고 특정 위원이 과도하게 위촉되는 일이 없도록 하는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)